

1501586-61.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Ducatti Lino Machado

Vistos.

MICHAEL DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501586-61.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501586-61.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Ducatti Lino Machado

Vistos.

MICHAEL DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, foi surpreendido por guardas civis municipais em patrulhamento de rotina, no dia 13 de julho de 2021, por volta de 19:34 horas, na Rua dos Tabarás, nº 25, Vila Cintra, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes-SP, tinha em depósito e guardava debaixo de um pedaço de telha, para consumo de terceiros, 06 (seis) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 7,31g (sete gramas e trinta e um decigramas), 31 (trinta e uma) porções contendo cocaína na forma de crack, com peso líquido de 2,7g (dois gramas e sete decigramas) e 38 (trinta e oito) porções contendo Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 73,37g (setenta e três gramas e trinta e sete decigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudo de constatação provisório de fls. 19/22, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que no mesmo dia, horário e local, o réu atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Foram tomadas todas as providências que o caso em questão requer, como, auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão da droga e objetos apreendidos, laudo pericial toxicológico provisório, bem como o laudo definitivo. O réu foi devidamente notificado para apresentar sua defesa prévia (fls.117) o fazendo às fls.125/126 e a denúncia foi recebida no dia 25 de agosto de 2021 (fls.129/130).

Em audiência, acompanhado de seu advogado e exercendo de forma plena seu direito de defesa, o réu foi interrogado na forma da lei e foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes (fls.170/171 e 187/189).

Em alegações finais escritas a Promotoria de Justiça requereu a absolvição do réu no tráfico, vez que, em seu juízo discricionário, a ilustre representante do Ministério Público entendeu insuficiente o quadro probatório acerca da narcotraficância. Pugnou pela condenação pelo crime de falsa identidade.

A defesa, por sua vez, em manifestação também escrita, pugnou pela absolvição em ambos os delitos por insuficiência de provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Inicialmente convém assinalar que o processo em questão se desenvolveu normalmente possibilitando ao acusado o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório de acordo com as regras do devido processo legal.

A condenação parcial é medida que se impõe na situação vertente, se não vejamos.

Em um primeiro plano anoto que inexiste óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. BUSCA PESSOAL EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexiste óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art.

301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo. No caso, ao receberem a notícia de que o paciente fazia o transporte de drogas em seu veículo, os guardas municipais primeiro identificaram o referido automóvel e fizeram sinal de parada, o réu se negou a parar e tentou fugir, gerando a suspeita da prática de crime, o que justificou a abordagem. Na sequência, ao finalmente parar o carro, o réu saiu dizendo "ladrão", "perdi". Além disso, o veículo possuía cheiro de entorpecente. Tudo isso, motivou a busca veicular, a apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante. 4. Agravo Regimental improvido. (AgRg no HC 635.303/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) A materialidade delitativa do delito de tráfico definido na lei 11.343/06 está demonstrada pelos seguintes elementos de provas amealhados no curso da atividade persecutória: auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão da droga e objetos apreendidos, laudo pericial toxicológico provisório, bem como o laudo definitivo. A materialidade delitativa do crime de falsa identidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência de fls.09/15.

No entanto, no tocante à autoria e responsabilidade criminal pairam dúvidas acerca da prolação de um decreto condenatório contra o réu pela prática de tráfico ilícito de substância entorpecente, se não vejamos.

O Guarda Municipal Walter de Siqueira disse que estava em patrulhamento de rotina e quando passaram por um aglomerado de pessoas em local conhecido pela venda de drogas visualizaram o réu na companhia de outro cidadão. Na abordagem e revista pessoal localizaram dinheiro e celulares. Ao lado deles havia uma sacola embaixo de uma telha de cerâmica contendo crack, cocaína e maconha em embalagens para venda. Eles estavam mais de um metro de distância do local. O réu admitiu o crime no local e ele se apresentou como Gabriel da Silva.

No mesmo diapasão foi o depoimento de Wony Erick Leone, outro guarda civil que participou do flagrante.

Willian disse que não conhece o réu.

O réu, em seu interrogatório em juízo, afirmou que é inocente em relação ao tráfico, mas admitiu o uso de falsa identidade pois estava foragido da penitenciária de Mongaguá.

Inviável, portanto a prolação de sentença condenatória com base exclusiva nos testemunhos dos Guardas Civis, pois não conseguiram estabelecer o liame entre as drogas localizadas e eventual mercancia por parte do réu.

Em suma, não confirmou, em Juízo, a acusação, os fatos constitutivos de seu direito, à luz da maneira como os fatos foram narrados na inicial.

Nessas hipóteses, deve ser aplicada o princípio do favor rei, com a absolvição do réu por falta de provas, como ensina Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 7.^a Ed., Ed. Atlas, a saber, "...refere-se a lei genericamente aos casos em que, excluídas todas as hipóteses anteriores, não pode a ação ser julgada procedente por falta de provas indispensáveis à condenação...", ou seja, a reprodução em Juízo, mesmo que sucintamente, das provas produzidas na fase inquisitiva.

Situação diversa é o crime previsto no artigo 307 do Código Penal, pois admitido pelo próprio réu.

No concernente à dosimetria da pena, usando a técnica do termo médio, considerando os maus antecedentes do réu, sua personalidade desajustada ao convívio social e sua reincidência criminosa, aplico-lhe a reprimenda de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção no regime inicial aberto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da presente ação penal para ABSOLVER MICHAEL DA SILVA, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal em relação ao crime de tráfico e condená-lo no crime do artigo 307 do Código Penal à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) de detenção no regime inicial aberto.

Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado em favor do réu.
P.R.I.C

Mogi das Cruzes, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA